

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР _ ОФЕРТА
о заключении лицензионного договора
(далее по тексту – «Публичная оферта»)

Редакция от «05» августа 2024 г., Российская Федерация, г. Москва

1. [ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ]

1.1. Публичная оферта является официальным публичным предложением Индивидуальный предприниматель Горбачева Кристина Евгеньевна (далее по тексту _ «Администрация»), с одной стороны, адресованное к неограниченному кругу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (далее по тексту _ «Пользователь»), с другой стороны, далее вместе именуемые _ «Стороны», а каждый по отдельности в дальнейшем именуемый _ «Сторона», заключить на одинаковых для всех условиях и в электронном виде лицензионный договор (далее по тексту _ «Договор») на нижеизложенных условиях.

1.2. Заключение Договора осуществляется в момент принятия посетителем Платформы условий Публичной оферты путем совершения Акцепта (п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ), в результате чего, посетитель становится Пользователем, стороной Договора заключенного с Администрацией. Акцепт равносителен заключению Договора между сторонами в простой письменной форме на условиях, изложенных в Публичной оферте, без подписания его письменного экземпляра, что создает для сторон взаимные права и обязанности, за неисполнение которых наступает установленная законом ответственность.

1.3. Совершение Акцепта подтверждает, что Пользователь имеет собственное волеизъявление на заключение Договора, предварительно ознакомился с функционалом Платформы и положениями Публичной оферты, полностью и безоговорочно принимает все содержащиеся в ней условия в том виде, в котором они опубликованы на Платформе, без подписания ее письменного экземпляра, понимает правовую природу Договора, его содержание и существенные условия, а также правовые последствия заключения.

1.4. Публичная оферта может быть принята Пользователем исключительно в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ). Если Пользователь не согласен с условиями Публичной оферты в целом либо ее отдельными частями Администрация призывает Пользователя не совершать Акцепт и не использовать Платформу, так как указанные правоотношения сторон регулируются положениями Публичной оферты, актуальная редакция которой опубликована Администрацией на Платформе в разделе «Публичная оферта» на принципах круглосуточного и свободного доступа к ней для любого лица.

1.5. В случае если Пользователь является лицом с частичной или ограниченной дееспособностью Администрация исходит из того, что Акцепт в его интересах совершен законным представителем, который имеет достаточный объем прав и полномочий действовать от его имени и в его интересах, а также ознакомился, полностью и безоговорочно согласился с условиями заключаемого Договора, изложенными в Публичной оферте.

1.6. В случае если Пользователь использует Платформу в статусе юридического лица, Администрация исходит из того, что Акцепт в его интересах совершен уполномоченным представителем, который имеет достаточный объем прав и полномочий действовать от его имени и в его интересах, а также ознакомился, полностью и безоговорочно согласился с условиями заключаемого Договора, изложенными в Публичной оферте.

1.7. Для целей толкования Договора стороны используют установленные ниже основные термины, если в его тексте прямо не указано иное. В тексте Договора эти термины могут

быть использованы в другом падеже, в единственном или множественном числе, с маленькой или большой буквы, либо в виде сокращений:

1.7.1. «Публичная оферта» — официальное предложение Администрации, которое содержит все существенные условия Договора, адресованное к неограниченному кругу зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и созданных юридических лиц, в целях заключения с ними Договора в электронном виде и на одинаковых для всех, заранее установленных условиях.

1.7.2. «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Публичной оферты путем совершения одного или нескольких конклюдентных действий: 1) активация флажка («чекбокса») в контрольном пункте специальной формы на Платформе: «Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) с Публичной офертой и Политикой конфиденциальности, даю свое согласие на обработку моих персональных данных»; 2) Регистрация на Платформе. 3) Оплата стоимости Тарифного плана. Указанные конклюдентные действия, совершенные Пользователем по отдельности или в совокупности, имеют для сторон юридическую силу его письменного согласия на заключение Договора.

1.7.3. «Администрация» — Индивидуальный предприниматель Горбачева Кристина Евгеньевна (ОГРНИП 324580000000675; ИНН 644606649900), являющееся правообладателем Платформы, предоставляющее право использования ее функциональных возможностей за плату.

1.7.4. «Пользователь» («Клиент») — зарегистрированный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице своего уполномоченного представителя, обладающего достаточным объемом прав и полномочий, совершивший Акцепт и осуществляющий использование Платформы.

1.7.5. «Агент» — Общество с ограниченной ответственностью «ФИНХАБ» (ОГРН 1245000077244; ИНН 5007123410), в лице генерального директора Михаил Михайлович Леонов, действующего на основании устава, исполняющее агентское поручение по покупке товаров на Маркетплейсах и (или) услуг третьих лиц – партнеров для Пользователя, от своего имени, но в интересах и за счет Пользователя, с использованием функционала Платформы.

1.7.6. «Заявка» — сформированное с помощью функционала Платформы поручение Пользователя для Администрации содержащее намерение использовать функциональные возможности (сервисы) Платформы в рамках купленного Тарифного плана, что является неотъемлемой частью Договора.

1.7.7. «Заказ» — сформированное с помощью функционала Платформы поручение Пользователя для Агента по покупке товаров на Маркетплейсах и (или) услуг третьих лиц – партнеров для Пользователя, содержащее условия его исполнения (правила выкупа) и (или) наименование, объем и количество необходимых к покупке услуг, наименование, описание и артикул товаров, цену (стоимость) покупки товаров и (или) услуг, адрес доставки товаров, сформированную Агентом по результатам обработки информации сумму агентского вознаграждения и расходов Агента, связанных с исполнением агентского поручения, что является неотъемлемой частью Договора.

1.7.8. «Услуги» – логистические и сопутствующие услуги по забору, хранению, сортировке, упаковке, отгрузке и доставке товаров, оказываемые третьими лицами – партнерами Администрации, которые Пользователь поручает приобрести Агенту от своего имени, но в интересах и за счет Пользователя, на условиях Заказа.

1.7.9. «Платформа» — совокупность баз данных и программ для ЭВМ, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, представленные в

объективной форме совокупностью данных и команд, активируемых для получения

- 2 из 17 -

Пользователем определенного результата, а также порождаемые ими графические, аудиовизуальные и информационные материалы, содержащиеся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети «Интернет» по постоянному URL адресу: <https://marketmonstr.pro>, включая все уровни указанного домена, как действующие, так и вводимые в эксплуатацию в течении всего срока его действия, а также исходящие от него страницы («лендинги»). Платформа предназначена для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств, позволяет Пользователю использовать набор программных инструментов для торговли на Маркетплейсах, а также направлять агентские поручения в целях покупки товаров и услуг третьих лиц – партнеров для продвижения товаров на Маркетплейсах.

1.7.10. «Сервисы» – функциональные возможности, службы, инструменты, доступные Пользователю на Платформе.

1.7.11. «Тарифный план» — установленный Администрацией размер лицензионного вознаграждения (роялти) за право использования Платформы в зависимости от ключевых параметров прав доступа (пределов, объема, способов, сервисов и сроков использования Платформы), предоставленных Пользователю по его выбору. Разновидности Тарифного плана круглосуточно опубликованы Администрацией в свободном доступе на Платформе для неограниченного круга лиц и являются неотъемлемой частью Договора. В условиях Тарифного плана под периодом «месяц» понимается 30 календарных дней, под периодом «год» – 365 дней, «бессрочно» - неограниченный срок действия, но не более 366 дней.

1.7.12. «Маркетплейс» – интернет-магазин электронной торговли, обеспечивающий возможность приобретения товаров и услуг для неограниченного круга лиц.

1.7.13. «Регистрация» – совокупность действий Пользователя, с использованием специальной формы интерфейса Платформы, включая предоставление сведений о себе и иной информации, в целях создания учетной записи, формирования личного кабинета и получения доступа к сервисам Платформы.

1.7.14. «Учётная запись» — хранимая в компьютерной системе уникальная совокупность регистрационных данных, необходимая для аутентификации и авторизации Пользователя на Платформе, содержащая информацию о Пользователе и купленном Тарифном плане, предоставленных и израсходованных правах (пределах) доступа.

1.7.15. «Личный кабинет» — специальный раздел Платформы, позволяющий получить доступ к сервисам Платформы и иной информации об учетной записи, а также непосредственно использовать функциональные возможности Платформы.

1.7.16. «Логин» — уникальная символьная комбинация, в качестве которой может использоваться адрес электронной почты или контактный номер (моб.), необходимая для аутентификации и авторизации Пользователя на Платформе, являющаяся идентификатором Пользователя для входа в личный кабинет.

1.7.17. «Пароль» — секретный набор символов, не подлежащих разглашению третьим лицам, определяемых и вводимых в паре с логином Пользователем (или Администрацией в автоматическом режиме, в том числе SMS-коды, коды активации и т. д.) на Платформе в момент прохождения процедуры аутентификации и авторизации учетной записи. Администрация вправе установить ограничения к содержанию пароля (минимальное количество символов, знаков, формат, кодировка, безопасность).

1.7.18. «Аутентификация» — процедура проверки подлинности авторизационных данных путем сравнения введенного адреса электронной почты и пароля с адресом электронной почты и паролем, сохраненным в системе безопасности Платформы.

1.7.19. «Авторизация» — предоставление прав доступа к Платформе после прохождения

Пользователем процедуры аутентификации.

- 3 из 17 -

1.8. Договор может содержать иные термины при толковании которых принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Во всех иных случаях толкование терминов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации или установленными обычаями делового оборота (ст. 5 Гражданского кодекса РФ).

1.9. Предложение о заключении Договора не может быть отозвано Пользователем самостоятельно и действует до даты его отзыва Администрацией при условии фактической доступности и работоспособности Платформы, за исключением случаев, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

1.10. Срок действия Договора исчисляется со дня совершения Акцепта и заканчивается на следующий день после окончания срока действия Тарифного плана, если исчерпание Пользователем предоставленных ему прав (пределов) доступа к Платформе не наступило ранее окончания срока действия Тарифного плана, за исключением случаев, если Тарифный план был оплачен Пользователем на новый срок.

2. [ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА]

2.1. В порядке и на условиях предусмотренных Договором, Администрация предоставляет Пользователю разрешение использовать Платформу в части активированных и неактивированных данных и команд, в рамках ее функциональных возможностей и предоставленных прав (пределов) доступа согласно оплаченного Тарифного плана, на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Пользователь обязуется уплатить Администрации лицензионное вознаграждение (роялти) и использовать Платформу в пределах оплаченного Тарифного плана.

2.2. Право использования Платформы предоставляется Пользователю в пределах территории Российской Федерации, без права сублицензирования третьим лицам, в части базовых (активированных) данных и команд _ на безвозмездной основе, в части дополнительных (неактивированных) данных и команд _ на возмездной основе в размере стоимости выбранного Тарифного плана, что позволяет Пользователю использовать дополнительные, расширенные, специальные программные возможности Платформы в соответствии с перечнем данных и команд, указанном на Платформе.

2.3. Способы использования Платформы, предоставляемые Пользователю: право на воспроизведение на компьютерном устройстве или смартфоне, возможность активации функций и изменения настроек в пределах, доступных в личном кабинете, право на адаптацию, внесение изменений, осуществляемых в пределах функциональных возможностей Платформы в целях получения определенного результата на конкретном устройстве.

2.4. Администрация предоставляет Пользователю удаленный доступ к Платформе с помощью сети «Интернет» в течение 24 часов с момента покупки Тарифного плана. Обязательства по предоставлению права использования Платформы в части дополнительных (неактивированных) данных и команд считаются исполненными Администрацией и принятыми Пользователем без претензий с момента фактического предоставления доступа к Платформе в пределах оплаченного Тарифного плана, при условии отсутствия мотивированных претензий, заявленных Пользователем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления доступа.

2.5. Пределы использования Платформы ограничены «правом на использование», а доступ к ее сервисам и функциональным возможностям предоставляется Администрацией в состоянии «как есть», без гарантийных обязательств или какой-либо

обязанности по устранению недостатков и усовершенствования Платформы, а использование Платформы возможно только в тех пределах, которые установила Администрация, если иное не предусмотрено специальными льготными условиями.

- 4 из 17 -

3. [ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН]

3.1. Администрация обязуется:

3.1.1. Предоставить Пользователю право использования Платформы в пределах купленного Тарифного плана.

3.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование Платформы и защиту персональных данных Пользователя.

3.1.3. Обеспечить информационную и техническую поддержку по вопросам, связанным с использованием Платформы и исполнением своих обязанностей (с понедельника по пятницу, с 9-00 до 17-00 мск), если иное не указано на Платформе.

3.1.4. Выполнить надлежащим образом иные свои обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. Пользователь обязуется:

3.2.1. Уплатить лицензионное вознаграждение (роялти) за предоставление права использования Платформы на условиях полной предоплаты в размере цены выбранного Тарифного плана.

3.2.2. Самостоятельно обеспечить для себя программно-техническую возможность использования Платформы.

3.2.3. Использовать Платформу в рамках ее функциональных возможностей и установленных пределов, в соответствии с купленным Тарифным планом.

3.2.4. Контролировать входящую электронную корреспонденцию по адресу электронной почты, указанному Пользователем при регистрации на Платформе, поддерживать обратную связь с Администрацией по вопросам, требующим ответа.

3.2.5. Не распространять конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах, которая стала доступна Пользователю посредством использования Платформы.

3.2.6. Не выдавать себя за другое лицо, не предоставлять Администрации недостоверные данные и документы о себе либо персональные данные и иную конфиденциальную информацию третьих лиц без их согласия, оформленного в установленном законом порядке.

3.2.7. Не передавать права доступа к Платформе в пользование третьим лицам, в том числе путем продажи, аренды, мены или бесплатного использования, без письменного согласия Администрации.

3.2.8. Не использовать устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Платформы, включая, но не ограничиваясь, использованием инструментов фальсификации своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других сетевых протоколах, при передаче данных.

3.2.9. Не нарушать систему безопасности и аутентификации на Платформе, не предпринимать любых иных действий программно-технического характера, которые могут рассматриваться Администрацией как очевидно нарушающие нормальную работу и функционирование Платформы.

3.2.10. Не обходить навигационную структуру Платформы, не обеспечивать себе иным способом несанкционированный доступ к закрытым разделам Платформы, которые правомерно не доступны для Пользователя.

3.2.11. Не использовать программный (исходный) код Платформы, какой-либо

размещенный на ней контент (включая, но не ограничиваясь: текстовые материалы, элементы дизайна, графические изображения, фотографический и аудиовизуальные изображения) без предварительного письменного согласия Администрации (в том числе путем воспроизведения, копирования, переработки или распространения в любом виде).

- 5 из 17 -

3.2.12. Не использовать Платформу и ее содержание в иных целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также не подстрекать к такой незаконной деятельности третьих лиц.

3.2.13. Выполнить надлежащим образом иные свои обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

3.3. Администрация вправе:

3.3.1. Получить лицензионное вознаграждение (роялти) за предоставление права использования Платформы на условиях полной предоплаты в размере цены выбранного Тарифного плана.

3.3.2. В случае нарушения условий Договора либо требований законодательства Российской Федерации, в любой момент отказать Пользователю в использовании Платформы и ограничить доступ вплоть до постоянной блокировки его учетной записи, в зависимости от тяжести и повторности допущенных нарушений.

3.3.3. В любое время пересматривать или изменять условия предоставления сервисов, дополнять, изменять, ограничивать, расширять функциональные возможности Платформы и (или) ее сервисов, в том числе условия доступа Пользователя к сервисам или отдельным функциональным возможностям Платформы.

3.3.4. Временно ограничить доступ к Платформе по техническим, технологическим или иным причинам на срок, необходимый для проведения профилактических работ в программном аппаратном комплексе Платформы или устранения препятствий в ее использовании. Администрация будет стремиться проводить такие работы по возможности в ночное время и максимально сокращая время неработоспособности Платформы. Возможна приостановка работы Платформы без какого-либо заблаговременного уведомления Пользователя.

3.3.5. В любое время без предварительного уведомления и без объяснения причин удалить любую информацию и материалы, размещаемые Пользователем, если характер или содержание этой информации нарушает действующее законодательство Российской Федерации, носит оскорбительный характер, нарушает права и законные интересы Администрации, Пользователей или иных (третьих) лиц.

3.3.6. Реализовать иные свои права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

3.4. Пользователь вправе:

3.4.1. Получить доступ к использованию Платформы в установленном Администрацией порядке.

3.4.2. Обращаться к Администрации в целях получения информационной или технической поддержки по вопросам, связанным с использованием Платформы и исполнением своих обязанностей по Договору.

3.4.3. Пользоваться Платформой исключительно в целях и порядке, предусмотренных Договором и не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4.4. Реализовать иные свои права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

4.1. В целях реализации Пользователем возможности получения доступа и использования Платформы в полном объеме, требуется добровольная регистрация учетной записи. Регистрация осуществляется Пользователем путем заполнения обязательных полей в специальной форме окна регистрации, активации специального флажка «чекбокса» в контрольном пункте и нажатия на кнопку с соответствующей функциональной возможностью.

4.2. Пользователь несет персональную ответственность за полноту и достоверность вводимых регистрационных данных.

- 6 из 17 -

4.3. После совершения указанных действий на адрес электронной почты (или контактный номер (моб.)), указанный при регистрации учетной записи, направляется специальная ссылка (или SMS-код активации), которые Пользователь должен активировать (ввести) в целях подтверждения регистрации и активации учетной записи. С момента совершения вышеуказанных действий Пользователь считается успешно прошедшим процедуру добровольной регистрации на Платформе.

4.4. Администрация имеет право отказать Пользователю в регистрации на Платформе без объяснения причин в случае обнаружения недостоверности данных, предоставленных Пользователем, и (или) при использовании Пользователем данных другого зарегистрированного Пользователя, и (или) в случае бездействия Пользователя по подтверждению регистрации и активации учетной записи.

4.5. Последующий доступ к личному кабинету предоставляется зарегистрированному Пользователю после его аутентификации и авторизации на Платформе, посредством введения логина и пароля, созданных при регистрации, в контрольном пункте специальной формы. В случае невозможности аутентификации на Платформе Пользователь вправе обратиться к Администрации с целью восстановления доступа к учетной записи. Окончательное решение о восстановлении доступа принимается Администрацией исходя из причин невозможности произвести аутентификацию.

4.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им логина и пароля, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность любыми удобными для него способами, которые, однако, обеспечат надлежащую защиту данной информации и соблюдение достаточных мер предосторожности.

4.7. Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию о любом случае неразрешенного Пользователем доступа к Платформе с использованием личного кабинета и (или) о любом нарушении и (или) подозрении о нарушении конфиденциальности своих средств доступа к личному кабинету, а также обо всех видах сбоев и недочетах работы Платформы.

4.8. Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы по окончании каждой сессии работы с личным кабинетом. Администрация не отвечает за возможное удаление, уничтожение или изменение данных учетной записи, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем разумных мер предосторожности.

4.9. Предполагается, что все действия на Платформе, совершаемые через личный кабинет Пользователя, считаются выполненными от его имени и в его интересах, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Администрацию о несанкционированном доступе к Платформе с использованием его личного кабинета третьими лицами, и (или) о любом нарушении и (или) подозрении о нарушении конфиденциальности своих средств доступа к личному кабинету, и такая информация подтвердилась.

4.10. Удаление учетной записи Пользователя осуществляется Администрацией по обращению Пользователя, а также в случае расторжения Договора и иных

установленных Договором случаях, что влечет за собой ограничение или полное прекращения доступа к сервисам Платформы.

5. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ПЛАТФОРМЫ]

5.1. Пользователь может оформить Заявку на использование сервисов Платформы или Заказ для Агента с использованием личного кабинета Платформы. Сервисы Платформы включают в себя специальные программные возможности, перечень которых опубликован на Платформе. При внедрении дополнительных (новых) программных модулей, на их использование распространяются условия Договора.

- 7 из 17 -

5.2. В случае оформления Пользователем Заказа для Агента, Администрация обеспечивает передачу информации об оформленном Заказе Агенту посредством автоматических функций Платформы. Использование Платформы Агентом осуществляется на основании отдельного лицензионного договора, заключаемого между Агентом и Администрацией.

5.3. Оформляя заявку на Платформе, Пользователь соглашается на получение электронных писем, сообщений (SMS) на телефонные номера, указанные в личном кабинете, и (или) push-уведомлений, которые Платформа может автоматически направлять Пользователю. Пользователь также соглашается на получение звонков с предложением оценить качество работы Платформы на телефонные номера, указанные в личном кабинете Пользователя.

5.4. Правоотношения сторон и имущественные отношения, связанные с исполнением Агентом оформленных Заказов (на посреднические услуги Агента по исполнению выданного Пользователем поручения), заключением, изменением и исполнением агентского договора в части, неурегулированной настоящим Договором, регулируются агентским договором, заключаемым между Пользователем и Агентом посредством акцепта публичной оферты о заключении агентского договора, опубликованной на Платформе.

5.5. Администрация не несет ответственности за действия или бездействие Агента и (или) третьих лиц при исполнении Заявки или Заказа.

6. [ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ]

6.1. Пользователь обязуется уплатить Администрации лицензионное вознаграждение (роялти) за использование функционала Платформы, в части дополнительных (неактивированных) данных и команд, в безналичном порядке по предварительной оплате (авансом) в размере 100% от цены выбранного Тарифного плана, одним из предусмотренных способов: банковской картой, с помощью системы интернет эквайринга, платежными поручениями на расчетный счет Администрации, указанный в качестве реквизитов в Договоре, либо согласно выставленному счету на оплату.

6.2. Сумма лицензионного вознаграждения (роялти) не облагается НДС на основании п. п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ и ст. 346.11 НК РФ, так как Администрация применяет в своей деятельности УСН.

6.3. Для оплаты Тарифного плана с помощью системы интернет-эквайринга принимаются платежные карты: VISA, MasterCard, Maestro, МИР. Обработка платежа происходит на авторизационной странице банка, где Пользователю необходимо ввести данные своей банковской карты в специальную платежную форму (номер карты, срок действия карты, защитный код (CVC2/CVV2)). Пользователь несет персональную ответственность за достоверность вводимых платежных данных.

6.4. Если банковская карта подключена к услуге 3D-Secure, то Пользователь будет

автоматически перенаправлен на страницу банка-эмитента в целях прохождения процедуры аутентификации в соответствии с правилами и методами банка-эмитента. Если указанные платежные данные являются верными и действительными, а использование банковской карты будет признано технически возможным, происходит безналичное списание денежных средств с банковской карты Пользователя.

6.5. Администрация вправе в одностороннем порядке устанавливать иные способы уплаты лицензионного вознаграждения (роялти) на Платформе, в том числе с помощью банковской рассрочки или кредита в рамках партнерского соглашения с финансовым учреждением. В этом случае общая цена Договора может быть увеличена на сумму процентов (комиссии), установленных банком (иным финансовым учреждением) в рамках предоставленной рассрочки платежа или выданных кредитных средств, если иное

- 8 из 17 -

не предусмотрено условиями специальной акции Администрации, опубликованной на Платформе.

6.6. Условия банковской рассрочки или кредита регулируются исключительно договором, заключенным между Пользователем и партнерским финансовым учреждением Администрации. Уплата лицензионного вознаграждения (роялти) с помощью банковской рассрочки или за счет кредитных средств возможна только после одобрения данной финансовой услуги партнерским финансовым учреждением Администрации.

6.7. Администрация вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Тарифного плана размещая актуальную информацию об этом на Платформе. После оплаты Пользователем стоимости выбранного Тарифного плана, новая стоимость для Пользователя, ранее его оплатившего, изменению не подлежит, и он продолжает пользоваться сервисами Платформы в течение всего оплаченного им срока действия Тарифного плана.

6.8. Администрация вправе предусмотреть для Пользователя льготные условия предоставления доступа к Платформе, которые могут быть представлены: специальной акцией (скидки, распродажа), реферальной программой (промокодом или ссылкой), иными индивидуальными условиями на усмотрение Администрации. Указанные предложения ограничены сроком их действия, о чем Администрация информирует Пользователя посредством Платформы или иных средств связи.

6.9. Обязательство Пользователя по уплате Администрации лицензионного вознаграждения (роялти) за использование функционала Платформы считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Администрации.

6.10. Администрация не контролирует аппаратно-программный комплекс системы интернет-эквайринга и не несет ответственности за ошибки в части обработки платежа (отказ в принятии оплаты, отсутствие зачисления, двойное удержание денежных средств и др.), однако содействует Пользователю в рамках доступных ему возможностей в целях разрешения возникших спорных ситуаций.

6.11. Пользователь при совершении платежа обязан использовать собственную банковскую карту. Если оплату в интересах Пользователя совершает иное лицо, в назначении платежа должно быть указано ФИО (наименование) лица, в интересах которого осуществляется платеж. В случае невыполнения указанного требования Администрация вправе запросить от Пользователя квитанцию, платежное поручение или иной платежный документ, в целях подтверждения факта совершения оплаты.

6.12. В случае окончания срока действия Тарифного плана или исчерпания Пользователем предоставленных ему прав (пределов) доступа к Платформе, отсутствия оплаты стоимости Тарифного плана на новый срок, доступ к Платформе в части

дополнительных (неактивированных) данных и команд автоматически прекращается (ограничивается) до момента оплаты Тарифного плана на новый срок.

7. [ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И АГЕНТА]

7.1. Администрация непосредственно не исполняет поручений Пользователя по выкупу товаров и услуг у третьих лиц - партнеров в качестве Агента, и не принимает от Пользователя денежные средства в счет их оплаты и агентского вознаграждения. Администрация принимает на себя обязательства исключительно по предоставлению всем пользователям Платформы права использования функционала Платформы за лицензионное вознаграждение (роялти).

7.2. Администрация не несет ответственности за надлежащее исполнение поручения Агентом и оказание услуг третьими лицами - партнерами. Правоотношения Агента и Пользователя регулируются агентским договором, опубликованным на Платформе, и заключаемым между Пользователем и Агентом посредством акцепта публичной оферты

- 9 из 17 -

о заключении агентского договора. Уплата Пользователем стоимости товаров и услуг, расходов, а также агентского вознаграждения за исполнение агентского поручения осуществляется с использованием функциональных возможностей Платформы (внутреннего баланса личного кабинета) непосредственно на расчетный счет Агента.

8. [УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА]

8.1. Внесение лицензионного вознаграждения (роялти) в пользу Администрации осуществляется Пользователем за право использования функциональных возможностей Платформы в части дополнительных (неактивированных) данных и команд. Прекращение использования Платформы не является основанием для возврата Пользователю денежных средств, уплаченных в качестве вознаграждения, как использованной его части, так и не использованной, в силу ч. 4 ст. 453 Гражданского кодекса РФ, которая применяется к данным правоотношениям на основании ч. 2 ст. 1233 Гражданского кодекса РФ.

8.2. Пользователь вправе получить возврат денежных средств, уплаченных в качестве вознаграждения за предоставление права использования функциональных возможностей Платформы, в случае ненадлежащего исполнения Администрацией своих обязательств по Договору и (или) до момента предоставления ему доступа к Платформе в части дополнительных (неактивированных) данных и команд.

8.3. В остальных случаях Пользователь не имеет права требовать от Администрации возврата того, что было исполнено ею в соответствии с Договором. В случае надлежащего предоставления Пользователю доступа к функциональным возможностям Платформы, возврат денежных средств, уплаченных в качестве лицензионного вознаграждения (роялти), не производится. В исключительных (индивидуальных) случаях возврат денежных средств может быть произведен по уважительным причинам на усмотрение Администрации.

9. [ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ]

9.1. В случае возникновения спора по Договору стороны подтверждают свою приверженность и стремление к урегулированию такого спора во внесудебном (досудебном) порядке. Если сторонами не достигнуто соглашение об урегулировании возникшего спора во внесудебном (досудебном) порядке, такой спор передается на рассмотрение по местонахождению Администрации, что является пророгационным соглашением сторон об определении подсудности спора.

9.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу и

предоставить мотивированный ответ на претензию в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии. По результатам рассмотрения претензии, сторона, получившая претензию, принимает одно из следующих решений: 1) удовлетворить требования другой стороны и предоставить фактическое исполнение (устранение нарушения); 2) отказать в удовлетворении требований другой стороны с обоснованием своего решения.

10. [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН]

10.1. Стороны несут гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору, а также иные виды ответственности в соответствии с применимым законодательством, в зависимости от вида и степени допущенного нарушения, иного действия (бездействия).

10.2. Администрация не несет ответственности за несоответствие Платформы ожиданиям Пользователя, за его субъективную (отрицательную) оценку ее возможностей и полученные от ее использования результаты, если они не оправдали его ожиданий.

- 10 из 17 -

Указанные обстоятельства ни при каких условиях не могут являться основанием считать предоставление доступа и права использования Платформы ненадлежащим.

10.3. Администрация не несет ответственности за несовместимость пользовательского устройства с Платформой и за невозможность ее использования в связи с этим.

Администрация не принимает на себя обязательства по обеспечению Пользователя программно-техническими возможностями для использования Платформы. В случае если устройство Пользователя не позволяет ему использовать Платформу в полной мере или частично, Администрация не несет каких-либо обязательств по возмещению (возврату) Пользователю стоимости Тарифного плана.

10.4. Администрация не гарантирует круглосуточную и бесперебойную доступность Платформы.

10.5. В случае многократного или грубого нарушения условий Договора и (или) требований законодательства Администрация оставляет за собой право заблокировать, ограничить, приостановить или полностью прекратить предоставление Пользователю доступа к Платформе, без компенсации Пользователю каких-либо убытков.

10.6. В случае привлечения Администрации к ответственности или наложения на нее взыскания в связи с допущенными Пользователем нарушениями прав и (или) интересов третьих лиц, а равно установленных законодательством Российской Федерации запретов или ограничений, Пользователь обязан в полном объеме возместить убытки Администрации.

10.7. Пользователь осведомлен о негативном отношении Маркетплейсов к «самовыкупам» и искусственному повышению рейтинга. Администрация не несет перед Пользователем ответственности за штрафы и иные удержания, возложенные на Пользователя со стороны Маркетплейса в связи с любыми операциями по искусственному повышению рейтинга, а также за блокировку карточек или личного кабинета Пользователя.

10.8. Администрация не несет ответственности за риск наступления неблагоприятных последствий в результате:

- _ недостоверности информации, предоставленной Пользователями, в том числе сведений, составляющих данные Пользователей;
- _ неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушение информационной безопасности или нормального функционирования Платформы;
- _ сбоев в работе Платформы, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Платформы;

- _ отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений между сервером Пользователя и сервером, на котором расположена Платформа;
- _ проведения государственными и муниципальными органами либо их должностными лицами, а также иными уполномоченными организациями мероприятий, проверок или иных действий в рамках их полномочий, предусмотренных действующим законодательством;
- _ установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и (или) установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Договора или его части, в том числе использование Платформы;
- _ ошибочного понимания или непонимания Пользователем информации о порядке оформления и оплаты заявок, использовании функциональных возможностей Платформы;
- _ действий Агента и Пользователя по исполнению заключенного между ними с использованием программных средств Платформы гражданско-правового договора.

- 11 из 17 -

10.9. При любых обстоятельствах ответственность Администрации ограничена суммой в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей или эквивалентом в иностранной валюте и возлагается на нее исключительно при наличии в его действиях вины.

10.10. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что Администрация не является ответственной за надлежащее исполнение агентского поручения в рамках исполнения Заказа, не отвечает за исполнение Агентом взятых на себя по агентскому договору обязательств и не несет ответственности за содержание и (или) актуальность информации, предоставляемой Агентом и третьими лицами.

10.11. В случае нарушения Пользователем или третьими лицами исключительного права на принадлежащие Администрации результаты интеллектуальной деятельности, наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Договором и Гражданским кодексом РФ (ст. ст. 1250, 1252 и 1253 Гражданского кодекса РФ), Администрация вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ требовать по своему выбору от них вместо возмещения убытков в полном объеме выплаты компенсации в размере от 10 000,00 руб. до 5 000 000,00 руб. за каждый факт и неправомерно используемый объект авторского права.

11. [ФОРС-МАЖОР]

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, взятых на себя по Договору в случае, если такое нарушение явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожар, стихийные бедствия, забастовка, война, массовые беспорядки, крупные аварии, техногенные катастрофы, ухудшение эпидемиологической ситуации (пандемия), запретительные действия органов государственной власти, вступление в действие законодательных актов и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности и (или) препятствующих осуществлению сторонами своих обязательств по Договору, международные санкции или других независящих от сторон обстоятельств, возникших после заключения Договора.

11.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Договору в связи с действием непреодолимой силы, обязана своевременно, но не позднее 72 часов после наступления указанных обстоятельств, известить об этом другую сторону, с представлением подтверждающих указанные обстоятельства документов. Если действие

форс-мажора длится более 30 (тридцати) календарных дней, любая сторона может инициировать расторжение Договора.

12. [ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ]

12.1. Администрации принадлежат исключительные права на Платформу, в том числе исключительные права на любые компоненты, представляющие собой охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая программный (исходный) код и иные составляющие программы для ЭВМ, базы данных, произведения дизайна, тексты, а также средства индивидуализации (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения), за исключением результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации Пользователей и Агента, информация о которых представлена на Платформе.

12.2. Использование Платформы не предусматривает передачу прав на Платформу или ее компоненты. Пользователю предоставляется ограниченное право на использование в соответствии с условиями Тарифного плана. Такое право может быть прекращено в любое время в соответствии с условиями Договора.

12.3. В случае получения в письменной форме заявления лица о нарушении его интеллектуальных прав с указанием страницы Платформы, на которой размещен такой

- 12 из 17 -

материал, Администрация своевременно принимает необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Такие меры заключаются в установлении правообладателя на основании предоставленных им доказательств, установлении обстоятельств возможных нарушений интеллектуальных прав и определении способов прекращения нарушения. Прекращение нарушения осуществляется, как правило, путем удаления спорного материала с Платформы, прекращения доступа к нему либо путем урегулирования отношений с правообладателем – получения разрешения на использование спорного контента.

12.4. В случае предоставления Пользователем Администрации каких-либо текстовых, графических, фото-, аудио-, видеоматериалов (в том числе с целью фиксации качества сервисов, оставления отзывов о работе Платформы), Администрация вправе использовать такие материалы в течение всего срока действия исключительного права без выплаты вознаграждения путем воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения. Пользователь гарантирует, что предоставленные таких материалов не нарушает прав третьих лиц, материалы могут быть использованы без указания имен их авторов и обнародованы Администрацией.

12.5. Пользователь дает согласие Администрации на публичное упоминание его как пользователя Платформы (включая размещение фирменного наименования и логотипа) на сайте Администрации, в рекламных и информационных материалах.

13. [ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ]

13.1. Принимая условия Публичной оферты, Пользователь подтверждает и гарантирует, что:

- Использование Платформы будет осуществляться Пользователем исключительно для целей, разрешенных Договором, и с соблюдением его положений, а равно требований применимого права и общепринятой практики;
- Пользователь не будет совершать каких-либо действий, которые препятствуют нормальному функционированию Платформы или работе соответствующего оборудования, сетей или сопутствующего программного обеспечения, с помощью которых предоставляется доступ к Платформе;
- Пользователь не будет указывать данные третьих лиц при регистрации и оформлении

заявки без получения их согласия;

13.2. При заключении Договора, исполнении своих обязательств и после его прекращения Пользователь, его аффилированные лица, работники, агенты, посредники и иные третьи лица, находящиеся под их контролем или определяющие влияние на указанных лиц, обязуются принять все разумные меры для обеспечения соблюдения указанными лицами применимого антикоррупционного законодательства.

13.3. Пользователь и лица, указанные выше, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам (включая, но не ограничиваясь, работников, членов семей работников, иных аффилированных лиц), для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо преимущества (включая, но не ограничиваясь получение конфиденциальной информации, коммерческой тайны, иной внутренней информации, любых скидок (надбавок)) или с иными неправомерными целями, а также в целях, ставящих под сомнение деловую репутацию Пользователя, Администрации и (или) их сотрудников.

13.4. Пользователь и лица, указанные выше, не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- 13 из 17 -

13.5. В случае установления факта совершения Пользователем и (или) его сотрудниками вышеуказанных действий, нарушающих требования применимого антикоррупционного законодательства, Договор может быть расторгнут в одностороннем (внесудебном) порядке путем направления такому Пользователю уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения такого уведомления.

13.6. Пользователь признает, что Администрация с целью соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства и реализации принципа «должной осмотрительности» вправе запрашивать у Пользователя информацию об операциях Пользователя, относящимся к деловым отношениям с Администрацией, в частности, о заключенных посредством Платформы договорах и их исполнении.

13.7. Предоставленные Пользователем гарантии имеют значение заверений об обстоятельствах, на которые полагается Администрация при заключении Договора (ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ). В случае нарушения Пользователем предоставленных гарантий Администрация имеет право отказаться от предоставления Пользователю права использования Платформы и потребовать возмещения убытков, причиненных недостоверностью представленных гарантий.

14. [ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ]

14.1. Обмен юридически значимыми сообщениями, связанными с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, может осуществляться сторонами с помощью личного кабинета Платформы, электронной почты, заказного почтового отправления или курьерской доставки, с использованием исключительно тех реквизитов, которые указаны Администрацией в Публичной оферте и переданы Пользователем при прохождении процедуры регистрации и совершения Акцепта.

14.2. Документы, отправленные сторонами друг другу с помощью личного кабинета Платформы и электронной почты признаются электронными документами, подписанными простой электронной подписью, равнозначными документу на бумажном

носителе, подписанном сторонами и имеют юридическую силу. Ключом простой электронной подписи выступает пароль, а ключом проверки простой электронной подписи выступает логин к указанным средствами связи.

14.3. Отправка электронных документов предполагает их предварительное документирование на бумажном носителе со всеми обязательными реквизитами, переведенного в электронную форму с помощью средств сканирования. Набранный текст (тело) электронного сообщения также признается сторонами электронным документом.

14.4. Днем получения адресатом документов и иных юридически значимых сообщений является день их отправки (электронный документооборот), день поступления отправления к месту выдачи (письменный документооборот).

14.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность доступа к указанным средствам связи и незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях его компрометации, а также о невозможности открытия или просмотра отправок. В отсутствие такого уведомления, направленные документы и юридически значимые сообщения, признаются надлежащими.

15. [ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА]

15.1. Участником партнерской программы может быть зарегистрированный Пользователь (Партнер), который хотя бы единожды купил Тарифный план по цене от 5000,00 руб. Для каждого зарегистрированного Пользователя в личном кабинете с помощью функционала Платформы может быть сформирована специальная (реферальная) ссылка (в т. ч. в виде QR-кода или промокода).

- 14 из 17 -

15.2. Если по реферальной ссылке Пользователя (Партнера) на Платформе зарегистрировался новый Пользователь (Реферал) и произвел покупку Тарифного плана по цене от 5000,00 руб. в течение 365 дней, такой Реферал закрепляется за Пользователем (Партнером), который получает партнерское вознаграждение в размере, соответствующем 1 (первому) уровню партнерского вознаграждения.

15.3. Если по реферальной ссылке Реферала на Платформе зарегистрировался новый Пользователь (Реферал) и произвел покупку Тарифного плана по цене от 5000,00 руб. в течение 365 дней, такой Реферал закрепляется за первичным Рефералом, который получает партнерское вознаграждение в размере, соответствующем 2 (второму) уровню партнерского вознаграждения.

15.4. Партнерская программа ограничена 2 (двумя) уровнями партнерского вознаграждения:

1-й уровень – 5% от цены покупок сервисов на Платформе;

2-й уровень – 2% от цены покупок сервисов на Платформе.

15.5. Партнерское вознаграждение начисляется на внутренний баланс Пользователя в личном кабинете Платформы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней при условии, что Реферал не затребовал возврат средств за Тарифный план. Средства, начисленные на внутренний баланс Пользователя, могут быть выведены (переведены) Пользователем на расчетный счет при условии, что сумма начисленного партнерского вознаграждения составляет не менее 5000,00 руб.

15.6. Все оформленные запросы на вывод средств обрабатываются Администрацией в срок от 1 до 5 рабочих дней. Отслеживать статус выполнения запроса Пользователь может в соответствующем разделе своего личного кабинета. В личном кабинете Пользователю также доступна статистика по привлеченным Рефералам и суммам партнерского вознаграждения.

15.7. Запрещено привлечение Рефералов с помощью почтового спама, спама в социальных сетях, на форумах и прочих видов спама, выстраивание реферальных связей

и регистрация более одной учетной записи одним и тем же Пользователем с целью получения партнерского вознаграждения. При выявлении факта регистрации одним Пользователем более одного аккаунта, все аккаунты Пользователя могут быть заблокированы без возможности возврата средств с внутреннего баланса учетной записи.

16. [КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ]

16.1. При обработке персональных данных Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, положениями Федерального Закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006, иными принятыми на их исполнения нормативно-правовыми и подзаконными актами законодательства Российской Федерации, Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС».

16.2. Порядок обработки персональных данных определяется Политикой конфиденциальности, которая опубликована на Платформе в разделе «Политика конфиденциальности». Администрация использует переданные ей Пользователем данные исключительно в целях, предусмотренных Политикой конфиденциальности.

16.3. В случае если Пользователь собирается предоставить Администрации свои персональные данные, оформить и приобрести доступ к Платформе, обязательным условием для этого является предварительное его ознакомление с Политикой конфиденциальности и добровольное предоставление своего согласия на обработку персональных данных установленным на Платформе способом.

17. [ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА]

- 15 из 17 -

17.1. Администрация имеет право в одностороннем порядке и в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в Публичную оферту путем внесения изменений к текущей редакции либо утверждения ее новой редакции. Новая редакция Публичной оферты вступает в силу с момента ее опубликования на Платформе, если Администрацией прямо не указано иное в тексте новой редакции Публичной оферты.

17.2. Регулярное ознакомление с действующей редакцией Публичной оферты является обязанностью Пользователя. Продолжение использования Платформы после размещения новой редакции Публичной оферты означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с новой редакцией Публичной оферты.

17.3. Публичная оферта действует в той редакции, которая была опубликована во время оформления заявки на сервисы Платформы в рамках купленного Тарифного плана. В случае если Пользователь не согласен с условиями Публичной оферты, он обязуется немедленно прекратить использование Платформы.

17.4. Новая редакция Публичной оферты распространяется на всех Пользователей, в том числе совершивших Акцепт ранее даты вступления указанных изменений в силу. При этом стороны понимают и соглашаются с тем, что указанные изменения применяются к ним исключительно в той части правоотношений, которые возникнут после их вступления в силу.

17.5. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

17.5.1. По соглашению сторон.

17.5.2. По инициативе Пользователя или Администрации в одностороннем (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

17.6. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по

решению суда только: 1) при существенном нарушении Договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных применимым законодательством. Существенным признается нарушение, которое влечет такой ущерб для другой стороны, что она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

18. [ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ]

18.1. Публичная оферта содержит весь объем договоренностей между сторонами в отношении предмета, срока, цены и других существенных условий Договора, которые отменяют и делают недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме до совершения Акцепта.

18.2. После совершения Акцепта все предыдущие устные или письменные соглашения между сторонами признаются утратившими свою силу, а стороны руководствуются исключительно условиями Договора. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, а в случае отсутствия нормы права, регулирующей возникшие правоотношения, сложившимися обычаями делового оборота (ст. 5 Гражданского кодекса РФ).

18.3. Стороны признают, что если какое-либо из отдельных положений Договора становится недействительным в течении срока его действия, вследствие изменения законодательства или на основании решения суда, остальные положения Договора являются обязательными для сторон в течении срока действия Договора.

18.4. В случае изменения у какой-либо из сторон реквизитов, иницирующая изменения сторона обязана незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменений, уведомить об этом другую сторону. При этом стороны соглашаются с тем, что уведомления и платежи, совершенные по старым адресам или реквизитам, до поступления уведомления об их изменении, считаются должным и надлежащим исполнением.

- 16 из 17 -

18.5. Публичная оферта составлена на русском языке, в соответствии с законодательством Российской Федерации, опубликована на Платформе в свободном доступе, ее подлинный экземпляр постоянно хранится по местонахождению Администрации.

19. [РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ]

Наименование:	Индивидуальный предприниматель Горбачева Кристина Евгеньевна
ОГРНИП:	324580000000675
ИНН:	644606649900
Юридический адрес:	Пенза, Суворова 166, кв.35
E-mail:	unilife@list.ru
Тел.:	+7 - 996 - 202 - 43 - 36

- 17 из 17 -